

กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยค  
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน  
นายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวกำหนดว่า คุณสมบัติทั่วไป  
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง... ๒.๔ มีคุณสมบัติทั่วไป  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก. และผนวก ข. ท้ายประกาศนี้ และผนวก ก.  
ท้ายประกาศดังกล่าว กำหนดว่า ผู้สมัครสอบที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดดังนี้... ๖. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง  
ในศีลธรรมอันดี โดยที่คำว่า “เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี” ตามนัยข้อ ๒  
วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ  
ข้อ ๒.๔ ของประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และข้อ ๖  
ของผนวก ก.ท้ายประกาศดังกล่าว เป็นถ้อยคำทางกฎหมายที่มีความหมายไม่แน่นอนตายตัว  
การวินิจฉัยว่า ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจผู้ใด  
เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ ย่อมเป็นดุลพินิจ  
ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือก  
หรือสอบแข่งขัน หรือของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
ให้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยโดยคำนึงถึง  
อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว ประกอบกับความรู้สึกนึกคิด  
ของวิญญูชนที่ประสบพบเห็นพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อข้าราชการตำรวจ  
เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำ  
ความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน และเป็นเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้น งานราชการตำรวจจึงมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีประวัติ  
ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎหมายและศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ เพื่อสร้าง  
ความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นจะสามารถพิทักษ์กฎหมาย  
ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้เอาไว้ได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดี  
เคยถูกจับกุมและดำเนินคดีอาญาในข้อหาเสพและมีน้ำดื่มพีชกระท่อม และศาลแขวง  
นครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ ๔๗๘/๒๕๕๓ ลงโทษผู้ฟ้องคดี  
ฐานมีพีชกระท่อมไว้ในครอบครองจำคุก ๑๕ วัน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท ฐานเสพพีชกระท่อม  
ปรับ ๑,๐๐๐ บาท รวมจำคุก ๑๕ วัน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา ๑ ปี โดยผู้ฟ้องคดี  
กระทำความผิดในขณะที่มีอายุ ๒๐ ปีเศษ อันถือว่าเป็นวัยที่รู้จักแยกแยะได้แล้วว่า อะไรดีอะไรชั่ว  
อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำย่อมเป็นการเพียงพอที่วิญญูชนจะลงความเห็น  
ได้แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีตามนัยข้อ ๒



วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการ และข้อ ๒.๔ ของประกาศรับสมัครฯ ประกอบกับข้อ ๖ หมวด ก. ท้ายประกาศดังกล่าว และถึงแม้ว่า ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต้องผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ในการให้โอกาสแก่ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดที่พ้นจากสภาพการใช้จ่ายเสพติดแล้ว เข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐ แต่ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มิได้รวมถึง ผู้ที่เคยถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาซื้อขายเสพติดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย และส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ จะผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกผู้ที่เคยมีประวัติการเสพหรือติดยาเสพติดเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างแค่ไหน เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับภารกิจในตำแหน่งงานที่ผู้ นั้นสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างด้วย เมื่อข้าราชการตำรวจจะต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องติดต่อกับประชาชนโดยตรง มีเกียรติเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน หากข้าราชการตำรวจมีความประพฤติไม่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบแก่องค์กรได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาประวัติ การถูกดำเนินคดีอาญาของผู้ฟ้องคดี และวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ของการเป็นข้าราชการตำรวจตามความในมาตรา ๔๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็น ข้าราชการตำรวจ และข้อ ๒.๔ ของประกาศรับสมัครฯ ประกอบกับหมวด ก. ท้ายประกาศ ดังกล่าว ข้อ ๖ จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในส่วนที่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีไว้ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๗๓/๒๕๖๐)

## ๑.๒ การสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ในกรณีที่การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานเทศบาลกำหนด แนวทางให้คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สามารถใช้ดุลพินิจ ในการให้คะแนนอย่างเปิดกว้างตามดุลพินิจของกรรมการแต่ละคน โดยมีได้มีการกำหนด หลักเกณฑ์และกรอบการให้คะแนนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไว้ ซึ่งปรากฏว่า คณะกรรมการฯ ได้สอบถามผู้เข้าสอบแข่งขันรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเพียงประมาณคนละ ๕ นาที โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป แต่คณะกรรมการฯ ให้คะแนนผู้ฟ้องคติน้อยกว่าผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ถึง ๒๒ คะแนน



โดยไม่มีเหตุผลรองรับการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนดังกล่าวได้อย่างแจ้งชัด ประกอบกับการที่ไม่มีการกำหนดกรอบการให้คะแนนไว้ จึงมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจ ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ทำให้การดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้ เมื่อตามข้อ ๑๐.๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ กำหนดให้ใช้คะแนนรวม ซึ่งหมายถึงคะแนนที่แท้จริง มิใช่หมายถึงอัตราร้อยละของคะแนนที่แท้จริง ดังนั้น การคำนวณคะแนนรวมโดยการแปลงผลคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ให้เป็นร้อยละ ๑๐๐ แล้วนำผลคะแนนร้อยละที่แปลงแล้วดังกล่าวมาเป็นคะแนนที่สอบได้ของภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) รวมกับคะแนนที่สอบได้ของภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และจัดลำดับขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยขั้นบัญชีผู้ฟองคดีเป็นผู้สอบได้ในลำดับที่ ๕๕ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตามประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดหลักสูตรการสอบแข่งขันออกเป็น ๒ ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ๒๐๐ คะแนน และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน ภายหลังจากดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศขั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ลำดับที่ ๕๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสอบได้ในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ๘๑ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าผู้สมัครสอบทุกคน แต่คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กลับให้คะแนนผู้ฟ้องคดีในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพียง ๗๐ คะแนน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับต้น ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศ



ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเรียงลำดับคะแนนตามความเป็นจริงต่อไป และขอให้ยกเลิกคะแนนสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และจัดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ใหม่

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ โดยข้อ ๘.๒ กำหนดให้หลักสูตรการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน มีการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบแข่งขัน และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) มีหน้าที่ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๒๐ ชุด ชุดละ ๓ คน ซึ่งคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการสอบ โดยแบ่งองค์ประกอบที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ออกเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) บุคลิกภาพ โดยพิจารณาจากบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล และการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ (๒) ทักษะและแรงจูงใจ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความต้องการและแรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติงานในเทศบาล ความกระตือรือร้น อุทิศตนในการปฏิบัติงาน จริยธรรมและคุณธรรม แนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ หรือแผนงานของทางราชการ (๓) ความรู้ความสามารถ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ โดยในส่วนการพิจารณาให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบนั้น ได้กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบแข่งขันแบบเปิดกว้างตามดุลพินิจของกรรมการแต่ละคน เห็นได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และกรอบในการให้คะแนนผู้เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไว้คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งมีจำนวนมากถึง ๒๐ ชุด หรือ ๖๐ คน จึงสามารถใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบแข่งขันได้อย่างอิสระและเปิดกว้างตามดุลพินิจของกรรมการแต่ละชุดหรือแต่ละคน ตั้งแต่ ๐ ถึง ๑๐๐ คะแนน และจะให้ความสำคัญในการให้คะแนนเรื่องใดมากกว่ากันเพียงใดก็ได้ อันอาจก่อให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจของคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งย่อมไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน



พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ วรรคสอง<sup>๕</sup> ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คณะกรรมการได้สอบถามผู้เข้าสอบแข่งขันรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเพียงประมาณคนละ ๕ นาที โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีคณะกรรมการได้ถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เช่น ให้เล่าประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษาและสอบถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งปรากฏว่า คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ให้คะแนนผู้ฟ้องคดี ๗๐ คะแนน ซึ่งแตกต่างกับผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ ที่ได้รับคะแนน ๘๒ คะแนน ห่างจากผู้ฟ้องคดีถึง ๑๒ คะแนน การที่คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ใช้ระยะเวลาทดสอบและคำถามในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานเพียงเล็กน้อย โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์บ่งชี้ถึงความไม่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๔ แต่กลับให้คะแนนผู้ฟ้องคดีแตกต่างจากผู้สอบแข่งขันรายอื่นเป็นอย่างมาก รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดว่ามีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ในการพิจารณาให้คะแนนผู้สอบแข่งขันโดยแตกต่างกันอย่างมาดังก่อว่ากรณีย่อมไม่มีเหตุผลที่จะรองรับการใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนดังกล่าวได้อย่างแข็งชัด ประกอบกับการที่ไม่มีการกำหนดกรอบการให้คะแนนไว้ จึงมีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจตามอำเภอใจของคณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ทำให้การดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ไม่เป็นธรรมและไม่ทำให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งตามวัตถุประสงค์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในการดำเนินการรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และเรียงลำดับคะแนนเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ นั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ ได้กำหนดเกณฑ์การตัดสินในข้อ ๙ ว่า ผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาค ข

<sup>๕-๕</sup> ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๘ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการและคำนึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้เหมาะสมกับตำแหน่งตามวัตถุประสงค์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๙ ขลข ขลข ขลข

การดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ดำเนินการเป็นการทั่วไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล การประกาศผลการสอบให้ดำเนินการอย่างเปิดเผย





และภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยไม่ต้องนำคะแนนจากภาค ก มารวม และกำหนดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในข้อ ๑๐.๑ ว่า จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เรียงลำดับที่จากผู้สอบได้จากคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวม เท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ได้ ๑๖๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ได้ ๗๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผู้ฟ้องคดีจึงสอบได้คะแนนทั้งสองภาค ภาคละไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ซึ่งในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ นั้น ตามข้อ ๑๐.๑ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ กำหนดให้ใช้คะแนนรวม ซึ่งหมายถึงคะแนนที่แท้จริง มิใช่หมายถึงอัตราร้อยละของคะแนนที่แท้จริง ดังนั้น จึงต้องนำคะแนนที่ผู้ฟ้องคดีสอบได้จริง ของแต่ละภาคมารวมกัน โดยผู้ฟ้องคดีจะได้คะแนนรวม ๒๓๒ คะแนน และอยู่ในลำดับที่ ๑ ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณคะแนนรวมโดยการแปลงผลคะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ให้เป็นร้อยละ ๑๐๐ แล้วนำผลคะแนนร้อยละที่แปลงแล้วดังกล่าวมาเป็นคะแนนที่สอบได้ ของภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) รวมกับคะแนนที่สอบได้ ของภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และจัดลำดับขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นเหตุให้ ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๑๕๑ คะแนน และอยู่ในลำดับที่ ๕๕ ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ดังนั้น ประกาศผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับสาม โดยขึ้นบัญชีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ในลำดับที่ ๕๕ จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน เทศบาล ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับสาม เฉพาะในรายชื่อผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีประกาศดังกล่าว และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการ ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้มีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับสาม ใหม่ให้ถูกต้องตามผลคะแนนที่แท้จริง เฉพาะในรายชื่อผู้ฟ้องคดี และให้ประกาศดังกล่าวมีระยะเวลาการขึ้นบัญชีไว้สองปีนับแต่วันที่มีการประกาศ ส่วนคำขออื่น ให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๕/๒๕๖๑)



### ๑.๓ การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

การตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ระดมความคิดจากคนหลายคนเพื่อให้ได้ข้อยุติ เป็นการป้องกันการใช้อำนาจตามอำเภอใจของคนคนเดียว ซึ่งการที่สถาบันอุดมศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยกำหนดให้มีหน้าที่ดำเนินการออกข้อสอบในแต่ละสาขาที่รับผิดชอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งประเมินผลและสรุปผลการคัดเลือกและนำเสนอมหาวิทยาลัยนั้น ต้องฟังว่าประสงค์จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตามที่กำหนดในคำสั่งได้ดำเนินการร่วมกันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ตามสาขาที่กำหนด ดังนั้นการที่ประธานกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวมอบอำนาจโดยอาศัยมติคณะกรรมการให้บุคคลอื่นรับผิดชอบการสอบทั้งหมด โดยตนเองมิได้เข้าร่วมในกระบวนการออกข้อสอบและสัมภาษณ์ และยังมอบให้ผู้ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วยทำหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบบางข้อ รวมทั้งมอบหมายให้กรรมการเพียงสองคนจากกรรมการทั้งหมดห้าคนทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้างต้น การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และย่อมส่งผลให้ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลมาจากการดำเนินการที่ไม่ชอบดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

#### สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒๗ อัตรา ซึ่งตำแหน่งที่เป็นกรณีพิพาทในคดีนี้ คือ รหัสตำแหน่ง ๕๐๔ สังกัดวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบสมัครสอบเพียงรายเดียว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ ๑๓๘๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบประเมินผล สัมภาษณ์ ในส่วนของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บ. เป็นประธานกรรมการจัดทำข้อสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. สาขาวิชารัฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ธ.



สาขาวิชารัฐศาสตร์ นาย ท. สาขาวิชารัฐศาสตร์ และนางสาว ว. สาขาวิชารัฐศาสตร์ กำหนดให้มีหน้าที่ดำเนินการออกข้อสอบในแต่ละสาขาที่รับผิดชอบ สัมภาษณ์ พร้อมทั้งประเมินผลและสรุปผลการคัดเลือกและนำเสนอมหาวิทยาลัย ต่อมา คณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบตรวจข้อสอบ ประเมินผลและสัมภาษณ์ดังกล่าว ได้มีการประชุมในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ บ. ประธานกรรมการ ได้มอบอำนาจให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณะกรรมการอีก ๓ คนประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ธ. นาย ท. และนางสาว ว. เป็นผู้รับผิดชอบการสอบทั้งหมด ตั้งแต่การออกข้อสอบ การสัมภาษณ์ และการประมวลผลสอบ และในการประชุมครั้งดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. เสนอให้นาย ส. และนางสาว ป. ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์และมีได้เป็นกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ประเมินผล สัมภาษณ์ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมออกข้อสอบและตรวจข้อสอบด้วย นอกจากนั้น ที่ประชุมดังกล่าวยังได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. และรองศาสตราจารย์ ธ. เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์แทนคณะกรรมการทั้งห้าคน ต่อมา หลังจากมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แล้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและกำหนดให้ไปรายงานตัวตามเงื่อนไข แต่ในส่วนของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง นั้น ไม่มีผลผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านผลการสอบคัดเลือกดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ดังกล่าว

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพนักงาน





ในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑<sup>๖</sup> ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจดำเนินการตามที่เห็นสมควร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ ๑๓๘๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ประเมินผล สัมภาษณ์ และกำหนดให้มีหน้าที่ดำเนินการออกข้อสอบในแต่ละสาขาที่รับผิดชอบ สัมภาษณ์ พร้อมทั้งประเมินผลและสรุปผลการคัดเลือกและนำเสนอมหาวิทยาลัยนั้น ต้องฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดโดยเฉพาะเจาะจงได้มอบให้คณะกรรมการดังกล่าวดำเนินการร่วมกัน ในการออกข้อสอบในแต่ละสาขาที่รับผิดชอบ สัมภาษณ์ พร้อมทั้งประเมินผลและสรุปผลการคัดเลือก และนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา โดยมีได้กำหนดให้คณะกรรมการมอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้ระบบคณะกรรมการในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์เป็นการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครอง ก็เพื่อจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ระดมความคิดจากคนหลายคนเพื่อให้ได้ข้อยุติ เป็นการป้องกันการใช้อำนาจตามอำเภอใจของคนคนเดียว และคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิ และประสบการณ์สูงกว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก การที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บ. ประธานกรรมการจัดทำข้อสอบ มอบอำนาจโดยอาศัยมติคณะกรรมการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. และกรรมการอีก ๓ คน รับผิดชอบการสอบทั้งหมด โดยตนเองมิได้เข้าร่วมในกระบวนการออกข้อสอบและสัมภาษณ์ และการมอบให้อาจารย์ ส. และอาจารย์ ป. ผู้ซึ่งมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบให้ทำหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ข้อ ๑ และข้อ ๓ รวมทั้งการที่ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นกรรมการอีกคนมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร. และรองศาสตราจารย์ ธ. เพียงสองคนจากกรรมการทั้งหมดห้าคนทำหน้าที่สอบสัมภาษณ์ โดยอ้างว่าเนื่องจากเป็นอาจารย์อาวุโส และมีผู้สอบเพียงรายเดียว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประสงค์จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญได้ดำเนินการร่วมกันในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขานิติศาสตร์

<sup>๖</sup> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๑๑ การบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

(๑) การสอบแข่งขัน

(๒) การคัดเลือก

(๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอื่น เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย



ในส่วนของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง การดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ประเมินผล สัมภาษณ์ ในส่วนของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เฉพาะส่วนของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เฉพาะส่วนของวิทยาลัยกฎหมายและการปกครองโดยให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่มิคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๑/๒๕๖๑)

#### ๑.๔ การออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องมาจากการเลือกตั้ง และมาตรา ๑๔ วรรคสี่ กำหนดว่า คุณสมบัติของผู้เลือก ผู้รับเลือกตั้ง และผู้เลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยซึ่งเดิมมีอำนาจและหน้าที่ในการวางระเบียบ และออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีอำนาจในการวางระเบียบและออกข้อบังคับในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร กำหนด ดังนั้น การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธาน คณะกรรมการบริหารและในฐานะผู้รักษาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังกล่าว ได้ดำเนินการออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งไม่ว่าการเลือกตั้งจะกระทำโดยวิธีใด ในรูปแบบและขั้นตอนใด แต่เมื่อวิธีการที่กำหนดนั้น ยังคงเป็นวิธีการได้มาโดยการออกเสียงลงคะแนนเป็นการทั่วไป จากผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงถือว่ายังคงอยู่ในขอบเขตของหลักการ



## ตามกฎหมาย ดังนั้น ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

### สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีมติให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙ นาฬิกา พร้อมกันทุกหน่วยงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ข้อ ๑ กำหนดให้แต่ละส่วนราชการจัดทำประกาศเชิญชวนให้คณาจารย์ประจำในสังกัดที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าส่วนราชการสมัครเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ส่วนราชการ ข้อ ๓ กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ พร้อมกันทุกส่วนราชการ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙ ถึง ๑๓ นาฬิกา ข้อ ๔ กำหนดให้คณาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง จะต้องมีรายชื่อปรากฏใน จ. ๑๘ หรือในบัญชีรายชื่อในสังกัด และจะต้องออกเสียงเลือกตั้ง ณ ส่วนราชการที่ตนสังกัด และข้อ ๙ กำหนดวันประชุมเพื่อให้คณาจารย์ที่ได้รับเลือกตั้งของทุกส่วนราชการไปประชุมในวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๙ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๘B อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๖ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ จำนวน ๑ คน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดให้คณะเป็นเขตเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้งไม่จบสิ้นและไม่ทราบผลการเลือกตั้งในคราวเดียว และคณาจารย์ในคณะต่าง ๆ อาจหมดสิทธิเลือกตั้งหากคณะนั้น ๆ ไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัครเพียง ๑ คน ส่งผลให้ตัวแทนที่ได้มาเป็นตัวแทนของคณะมิใช่ตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๔) และทำให้คณาจารย์เสียสิทธิในการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑



### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง<sup>๗</sup> กำหนดว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องมาจากการเลือกตั้ง และมาตรา ๑๔ วรรคสี่ กำหนดว่า คุณสมบัติของผู้เลือก ผู้รับเลือกตั้ง และผู้เลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกและเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สภามหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมมีอำนาจและหน้าที่ในการวางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๒)<sup>๘</sup> แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีอำนาจในการวางระเบียบและออกข้อบังคับในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการบริหารได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารและในฐานะผู้รักษาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังกล่าว ได้ดำเนินการออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

<sup>๗-๘</sup> พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๔ ให้มีสภามหาวิทยาลัยประกอบด้วย

- (๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
- (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
- (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
- (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนห้าคน ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่ง

ตาม (๓)

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔)

ฯลฯ

ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) คุณสมบัติของผู้เลือก ผู้รับเลือกตั้ง และผู้เลือกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกและเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

<sup>๘</sup> พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๔๑

มาตรา ๑๖ สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจ และหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ และออกข้อบังคับสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ประเภทคณาจารย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยกำหนดว่าการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้กระทำโดยวิธีการเลือกตั้ง อันเป็นไปตามหลักการของมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ แล้ว ซึ่งการเลือกตั้งจะกระทำโดยวิธีใด ในรูปแบบและขั้นตอนใด หากยังคงเป็นวิธีการได้มาโดยการออกเสียงลงคะแนนเป็นการทั่วไป จากผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก็ถือว่ายังคงอยู่ในขอบเขตของหลักการตามกฎหมาย ส่วนวิธีการเลือกตั้งแบบใดจะเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ก็เป็นปัญหาเรื่องความเหมาะสม มิใช่ปัญหา ความชอบด้วยกฎหมาย ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนประเด็นปัญหาว่าอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคน ที่ได้ลงมติผ่านประกาศดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้ง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เมื่อการพิจารณาลงมติเห็นชอบให้ใช้ประกาศพิพาท เป็นกรณี ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาลงมติไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงไม่กระทบถึงการที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ ตามนัย มาตรา ๑๙<sup>๑๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พินิจฉัยยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๒๔/๒๕๖๑)

## ๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

### ๒.๑ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งใดแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีหน้าที่ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบ ไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความยินยอมให้ใช้บัญชีนั้นในตำแหน่งตามที่ขอต่อไป แม้กรณีจะปรากฏว่า นายก องค์กรการบริหารส่วนตำบลคนเดิมจะได้พ้นจากตำแหน่งไปเนื่องจากพ้นวาระก่อนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะได้ให้ความเห็นชอบในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

<sup>๑๑</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๙ ถ้าปรากฏภายหลังว่าเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองได้ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง เช่นว่านี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่



ก็ตาม การขอใช้บัญชีดังกล่าวก็ยังคงมีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบลที่ขอใช้บัญชีอยู่ การที่ภายหลังจากที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ให้ความเห็นชอบในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว นายองค์การบริหารส่วนตำบลคนใหม่ไม่ดำเนินการขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความยินยอมให้ใช้บัญชีนั้นในตำแหน่งตามที่ขอ กรณีย่อมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อผลจากการละเลยดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ถูกขอใช้บัญชีต้องเสียโอกาสในการเข้ารับราชการ กรณีย่อมถือเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลดังกล่าว

### สรุปข้อเท็จจริง

ขณะนาย ส. ดำรงตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนว่างลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยแนบหนังสือรับรองที่ระบุว่านาย ส. ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้นมีความประสงค์จะขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประสงค์ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอรับบรรจุผู้ฟ้องคดี ผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ๑๙๘ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ สังกัดสวัสดิการและสังคม ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ต่อมา นาย ส. พ้นจากตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากครบวาระ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ฉบับลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไปยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือให้รอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คนใหม่ ต่อมา เมื่อนาย ร. ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกุลารั้ว นาย ช. ตำแหน่งบุคลากร ๓ สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งกุลารั้ว อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลทุ่งกุลารั้วจึงสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ามีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) นาย ช. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ หรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือตรวจสอบเอกสารการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหนังสือที่นาย ส. มีไปถึงนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ผลการตรวจสอบปรากฏว่าหนังสือดังกล่าวไม่ได้ผ่านระบบสารบรรณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหนังสือรับรองไม่มีเลขที่หนังสือและวันเดือนปีที่ออกให้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทราบรายละเอียด





ดังกล่าว และเลขหนังสือตามหนังสือฉบับดังกล่าว หัวหน้าส่วนการคลังได้ใช้เป็นเลขออกหนังสือรับรองเงินเดือนของพนักงานคนอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ ผลการสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนไม่ได้ผ่านระบบงานสารบรรณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเอกสารปลอม ไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน และมีมติรับโอน นาย ช. มาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเพื่อขอความเห็นชอบในการรับโอน (ย้าย) นาย ช. โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติเห็นชอบให้นาย ช. มาดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนระดับ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่งเดียวกันได้ตามข้อ ๑๐๙ วรรคสอง<sup>๑๑</sup> ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจบรรจุ

<sup>๑๑</sup> ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๑๐๙

ขลข

ขลข

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด) อื่น หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งนั้น



และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ตามข้อ ๑๓๗<sup>๑๒</sup> ของประกาศฉบับเดียวกัน การที่นาย ส. ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนเพื่อขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนจังหวัดกาญจนบุรี ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา และระบุในหนังสือรับรองว่านาย ส. ตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความประสงค์จะขอรับบรรจุผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑๙๘ ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ สังกัดส่วนสวัสดิการและสังคมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งหนังสือขอใช้บัญชีฉบับดังกล่าวจัดทำขึ้นขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หนังสือขอใช้บัญชีฉบับดังกล่าวจึงเป็นเอกสารราชการ เมื่อนาย ส. ได้ลงลายมือชื่อของตนตามอำนาจหน้าที่ ไม่ได้ปลอมลายมือชื่อของผู้อื่น ทั้งไม่ใช้การปลอมหรือเลียนแบบเอกสารที่แท้จริงของผู้อื่นเพื่อให้เห็นว่าเป็นเอกสารของผู้อื่น จึงไม่เป็นการปลอมเอกสารตามมาตรา ๑๖๑<sup>๑๓</sup> แห่งประมวลกฎหมายอาญา หนังสือขอใช้บัญชีฉบับดังกล่าวจึงไม่ใช่เอกสารปลอม ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามว่า เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนได้อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ รายผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ ลำดับที่ ๑๙๘ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีตรวจสอบแล้วได้รับรองว่า ผู้ฟ้องคดีสอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนระดับ ๓ ตามประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนฉบับดังกล่าวและถึงลำดับที่จะบรรจุเข้ารับราชการแล้วโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ กระบวนการดำเนินการในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันจึงครบถ้วน แม้ว่านาย ส. จะพ้นจากตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ก็ตาม แต่นิติกรรมที่นาย ส. ได้กระทำการในขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ต่อมาจะปรากฏข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยเห็น

<sup>๑๒</sup> ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ข้อ ๑๓๗ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต. จังหวัด)

<sup>๑๓</sup> ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่มีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท



หนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนฉบับดังกล่าวและเลขที่หนังสือตามทะเบียนหนังสือส่งเป็นเลขหนังสือที่หัวหน้าส่วนการคลังได้ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม ก็เป็นเพียงข้อบกพร่องในงานสารบรรณเท่านั้น ดังนั้น การที่นาย ส. ขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยนขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้รายผู้ฟ้องคดี จึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งจึงมีหน้าที่ต้องขอความเห็นชอบไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนระดับ ๓ ตามข้อ ๑๓๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งจากการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐<sup>๔๔</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง<sup>๔๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าเสียหายเท่ากับอัตราเงินเดือนนับแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันถัดจากวันที่ นาย ร. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คนใหม่ได้ทราบว่าคุณถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนและเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนอนุญาตให้ใช้บัญชีและมีหนังสือส่งตัวผู้ฟ้องคดี ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล และสมควรกำหนดค่าเสียหายจากการที่เสียโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ คิดเป็นเงินเดือนละ ๓,๔๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการขอความเห็นชอบ

<sup>๔๔</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

<sup>๔๕</sup> พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคามเพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๗,๙๔๕ บาท และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเดือนละ ๓,๔๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๕/๒๕๖๐)

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าวไต้มีประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นการดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กตามแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ดุลพินิจแก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะประกาศผลการคัดเลือกโดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้หรือไม่ก็ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่า การใช้ดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าวไต้ไปในทางไม่สุจริต ดังนั้น การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าวไต้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าวไต้ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย



เมื่อต่อมา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว จึงมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

### สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยข้อ ๗ ของประกาศดังกล่าว กำหนดว่า ไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ และได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุด จำนวน ๖ ลำดับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลำดับที่ ๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าวได้เรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรก โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยข้อ ๗ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่างและภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก องค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าวจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้นได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและได้แจ้งผลคะแนนโดยเรียงลำดับไว้แล้ว จึงต้องเรียกบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่เรียงลำดับผลคะแนนผู้ผ่านการคัดเลือกจนกว่าจะหมดบัญชีก่อน จึงจะทำการคัดเลือกใหม่ได้ การมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการใช้อำนาจดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล



ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศฉบับลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคงบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยข้อ ๓ ของหนังสือดังกล่าว กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งนำมาใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโดยอนุโลม โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน และอาจขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่าง และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไปตามประกาศผลการคัดเลือกนั้น หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในข้อ ๑.๗ กำหนดว่า การประกาศผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน และอาจขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี... กรณีมีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าอัตราตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ และต่อมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการจัดสรรอัตราตำแหน่งเพิ่มเติมก็อาจจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีในลำดับถัดไปได้หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ตามดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยข้อ ๗ ของประกาศ

